

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 296 del 25/08/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 124 del 25/08/2021

OGGETTO: Contributi per investimenti in infrastrutture sociali. DPCM del 17 luglio 2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020). Intervento di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta". –

Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n° 50/2016.-

LOTTO CUP: C87H21002050001

LOTTO CIG: 8792667259

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre, il DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;
- Per «infrastrutture sociali» si intendono le opere per come qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art.11 della legge n. 3/2003;
- i contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico.
- il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2;
- a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 219 del 23/06/2021 il servizio in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,00% pari ad un importo netto di € 24.494,40, oltre IVA ed € 1.300,00 per oneri di sicurezza;
- con determinazione n° 220 del 23.06.2021 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'Ing. Giovanni Mellace per l'importo di € 2.810,60 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 3,35 % sull'importo posto a base di gara;

Preso atto che:

- con verbale del 24/06/2021 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge;
- in data 05/08/2021 è stata stipulata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta", mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il direttore dei lavori, Ing. Giovanni Mellace, ha ritenuto di predisporre una perizia di variante suppletiva dei lavori di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta", ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, per un importo netto contrattuale di € 27.511,97 comprensivo degli oneri di sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di € 1.717,57 oltre IVA di legge;

Visti gli atti di perizia di variante suppletiva acquisita al prot. n. 4392 in data 26/08/2021 a firma dell'Ing. Giovanni Mellace, in qualità di direttore dei lavori, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Computo metrico estimativo;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Quadro comparativo;
5. Quadro economico comparativo;

Dato atto che la perizia di variante suppletiva di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 1.717,57 oltre IVA di legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 2,60%;

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito ed approvare la perizia di variante suppletiva ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

A) Lavori

1. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 26.211,97
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.300,00

(A) Importo lavori a base d'asta € 27.511,97

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Progettazione Esecutiva, D.L., Coordinatore Sicurezza, Contabilità € 2.810,60
2. Contributi previdenziali (4%) € 112,42
3. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. n° 50/16 € 536,30
4. IVA 10% sui lavori € 2.751,20

(B) Totale Somme a disposizione € 6.210,52

Economie derivanti dalla gara d'appalto € 0,00

Importo totale dell'intervento € 33.722,50

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante suppletiva dei lavori di "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta*", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 50/2016, redatta dall'Ing. Giovanni Mellace, in qualità di direttore dei lavori, acquisita in data 26/08/2021 con nota prot. n. 4392 e composta dagli elaborati indicati in narrativa;
2. di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 33.722,50;
3. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi sarà garantita con il finanziamento meglio specificato in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

